



DCCURADORIA

<https://www.tegconcursos.com.br/s/Q694Ro>

Ordenação: Por Matéria e Assunto

www.tegconcursos.com.br/questoes/628526

CEBRASPE (CESPE) - Proc (PGM Manaus)/Pref Manaus/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Administração Pública

2401) Considerando a jurisprudência do STF a respeito do direito de greve dos servidores públicos, julgue o item seguinte.

Os servidores públicos, sejam eles civis ou militares, possuem direito a greve.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tegconcursos.com.br/questoes/628529

CEBRASPE (CESPE) - Proc (PGM Manaus)/Pref Manaus/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Administração Pública

2402) Considerando a jurisprudência do STF a respeito do direito de greve dos servidores públicos, julgue o item seguinte.

A competência para analisar a legalidade de uma greve de servidores públicos de autarquias e fundações é da justiça comum, estadual ou federal, ainda que eles sejam regidos pela CLT.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tegconcursos.com.br/questoes/474323

CEBRASPE (CESPE) - Proc Mun (Fortaleza)/Pref Fortaleza/2017

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Administração Pública

2403) De acordo com a jurisprudência dos tribunais superiores, julgue o item subsecutivo, relativo a servidores públicos.

Os reajustes de vencimentos de servidores municipais podem ser vinculados a índices federais de correção monetária.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tegconcursos.com.br/questoes/3315020

CEBRASPE (CESPE) - AA (ANM)/ANM/Direito/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Congresso Nacional, Senado e Câmara dos Deputados

2404) Julgue o item seguinte, de acordo com o entendimento do STF no que se refere à Defensoria Pública, à advocacia pública e ao poder constituinte.

É lícito ao poder constituinte decorrente ampliar o rol de autoridades sujeitas a convocação pelo Poder Legislativo estadual.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - Diplomata/IRBr/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Congresso Nacional, Senado e Câmara dos Deputados

2405) Normas de direito internacional por excelência, os tratados compreendem grande variedade terminológica, o que decorre tanto de seu caráter difuso, quanto de sua natureza multicultural e cosmopolita. No que se refere ao direito dos tratados e ao disposto na Constituição Federal de 1988, julgue o próximo item.

Sendo a Constituição Federal de 1988 omissa quanto à competência para proceder à denúncia de tratado, o Supremo Tribunal Federal decidiu ser a denúncia atribuição exclusiva do presidente da República, a quem incumbe a condução da política externa.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE AC)/TCE AC/Direito/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Congresso Nacional, Senado e Câmara dos Deputados

2406) No que concerne a controle, fiscalização financeira e orçamentária, e dívida ativa, julgue o item seguinte, com base na Constituição Federal de 1988 (CF) e na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), bem como na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF).

Segundo a jurisprudência do STF, são válidas as resoluções do Senado que autorizem a cessão da dívida ativa de estados, do Distrito Federal e de municípios a instituições financeiras mediante emprego de endosso-mandato e de antecipação de receita.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - TJ TRF6/TRF 6/Administrativa/Sem Especialidade/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Deputados e Senadores

2407) No que se refere à administração pública, ao Poder Executivo, ao Poder Legislativo e à organização do Estado, julgue o item a seguir, de acordo com o STF.

É inconstitucional, em qualquer esfera da Federação, a adoção de reeleições sucessivas ilimitadas para os mesmos cargos na mesa diretora das casas legislativas.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - DPF/PF/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Deputados e Senadores

2408) Julgue o item seguinte, em relação ao Poder Executivo, ao Poder Legislativo e ao processo legislativo.

Não tem direito a imunidade parlamentar o deputado ou senador que assumir o cargo de ministro de Estado, estando ele, nesse caso, sujeito à responsabilização pelos atos que praticar

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - APE (TCE-RS)/TCE RS/Arquitetura/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Deputados e Senadores

2409) Em relação ao Poder Legislativo, julgue o próximo item, conforme a CF e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF).

Em razão da imunidade parlamentar material, os congressistas não podem ser responsabilizados, civil ou penalmente, por suas opiniões, palavras e votos, independentemente da vinculação da manifestação com o exercício do mandato.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2400436

CEBRASPE (CESPE) - AJ 02 (TJ ES)/TJ ES/Judiciária/Direito/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Deputados e Senadores

2410) De acordo com a jurisprudência do STF no que tange a funções essenciais à justiça e aos Poderes Legislativo e Judiciário, julgue o item a seguir.

A imunidade material parlamentar, quanto a palavras e opiniões emitidas fora do espaço do Congresso Nacional, pressupõe a presença de nexo de causalidade entre a suposta ofensa e a atividade parlamentar.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2012192

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE RJ)/TCE RJ/Organizacional/Tecnologia da Informação/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Deputados e Senadores

2411) A respeito das atribuições do Poder Executivo, do Poder Legislativo e dos tribunais de contas, julgue o item a seguir.

De acordo com o entendimento do STF, os deputados estaduais gozam das mesmas imunidades formais e materiais previstas constitucionalmente para os parlamentares federais.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2156835

CEBRASPE (CESPE) - Proc (MP TCE-SC)/TCE SC/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Deputados e Senadores

2412) Com base no entendimento do Supremo Tribunal Federal a respeito dos Poderes Legislativo, Judiciário e Executivo, do Ministério Público e do poder constituinte, julgue o item que se segue.

A inviolabilidade conferida pela Constituição Federal de 1988 é afastada em caso de crime contra a honra cometido por senador em situação que não guarde liame com o exercício do mandato.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3857248

CEBRASPE (CESPE) - AL (CAM DEP)/CAM DEP/Processo Legislativo e Gestão/2026

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Comissões Parlamentares

2413) Acerca dos servidores públicos, dos direitos e garantias fundamentais, do Poder Legislativo e da defesa do Estado e das instituições democráticas, julgue o item que se segue, à luz da jurisprudência do STF:

Presidente de comissão parlamentar de inquérito não possui legitimidade para interpor recurso contra decisão que conceda *habeas corpus* em favor do paciente.

Certo

Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3361109

CEBRASPE (CESPE) - AA (IBAMA)/IBAMA/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Comissões Parlamentares

2414) Em relação à ordem econômica e financeira, aos direitos e deveres individuais e coletivos e ao Ministério Público, julgue o item a seguir, considerando as disposições da CF e o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF).

A convocação de um indígena para prestar depoimento a uma comissão parlamentar de inquérito (CPI) em local diverso de suas terras viola a sua liberdade de locomoção, porque a CF veda a remoção dos grupos indígenas de suas terras, salvo exceções nela previstas.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/628537

CEBRASPE (CESPE) - Proc (PGM Manaus)/Pref Manaus/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Comissões Parlamentares

2415) À luz do entendimento do STF e da doutrina sobre as CPI, julgue o item subsequente.

As CPI instauradas no âmbito do Congresso Nacional podem determinar o bloqueio dos bens de um investigado.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/628540

CEBRASPE (CESPE) - Proc (PGM Manaus)/Pref Manaus/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Comissões Parlamentares

2416) À luz do entendimento do STF e da doutrina sobre as CPI, julgue o item subsequente.

A quebra de sigilo bancário e fiscal são medidas compreendidas na esfera de competência das CPI instauradas pelo Congresso Nacional.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/628542

CEBRASPE (CESPE) - Proc (PGM Manaus)/Pref Manaus/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Comissões Parlamentares

2417) À luz do entendimento do STF e da doutrina sobre as CPI, julgue o item subsequente.

As CPI instauradas pelos poderes legislativos municipais possuem poderes investigativos próprios das autoridades judiciais.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3827125

CEBRASPE (CESPE) - Esp GT (TELEBRAS)/TELEBRAS/Advogado/2026

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Processo Legislativo

2418) Com base na CF e no entendimento do STF, julgue o item subsequente, a respeito do processo legislativo, da administração pública, dos direitos políticos e das funções essenciais à justiça.

O poder de veto parcial atribuído ao chefe do Poder Executivo impõe que, uma vez vetado o caput do artigo, seus parágrafos sejam necessariamente vetados, em razão da relação de dependência normativa que estes mantêm com o dispositivo principal.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3258624

CEBRASPE (CESPE) - AJ TRF6/TRF 6/Judiciária/Sem Especialidade/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Processo Legislativo

2419) Acerca do mandado de injunção, do mandado de segurança e dos Poderes Legislativo e Judiciário, julgue o item a seguir, à luz da jurisprudência do STF.

É privativa do Poder Executivo a iniciativa de projeto de lei com o objetivo de definir o limite para requisição de pequeno valor (RPV).

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3258903

CEBRASPE (CESPE) - TJ TRF6/TRF 6/Administrativa/Sem Especialidade/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Processo Legislativo

2420) No que se refere à administração pública, ao Poder Executivo, ao Poder Legislativo e à organização do Estado, julgue o item a seguir, de acordo com o STF.

No processo legislativo de conversão de medida provisória em lei, é inconstitucional a inserção, por meio de emenda parlamentar, de matérias de conteúdo estranho ao objeto originário da medida provisória.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3271517

CEBRASPE (CESPE) - Proc Mun (Aracaju)/Pref Aracaju/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Processo Legislativo

2421) Acerca da organização do Estado, da administração pública, do processo legislativo, do Poder Executivo e do regime de precatórios, julgue o item que se segue, com fundamento na legislação vigente e na jurisprudência do STF.

Segundo a jurisprudência do STF, com fundamento no princípio da convalidação das nulidades, a ulterior aquiescência do chefe do Poder Executivo, mediante sanção de projeto de lei, ainda quando dele seja a prerrogativa usurpada, tem o condão de sanar o vício da inconstitucionalidade formal.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3290420

CEBRASPE (CESPE) - APC (FUNPRESP-EXE)/FUNPRESP-EXE/Jurídica/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Processo Legislativo

2422) Com base na Constituição Federal de 1988 e na jurisprudência do STF, julgue os itens que se seguem, relativos ao processo legislativo.

É legítimo aos estados-membros prever, no âmbito da respectiva Constituição, a iniciativa popular para a propositura de emenda constitucional.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3441948

CEBRASPE (CESPE) - Ana (EMBRAPA)/EMBRAPA/Gestão Estratégica/Articulação Político-Institucional Nacional/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Processo Legislativo

2423) Julgue o item a seguir, no que se refere ao processo legislativo.

Considere que determinado projeto de lei acerca da temática de políticas públicas apresentado com vício de iniciativa tenha sido sancionado pelo presidente da República. Nesse caso, a sanção do presidente supre o vício de iniciativa, em razão do princípio da vedação do retrocesso social.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3545605

CEBRASPE (CESPE) - DPF/PF/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Processo Legislativo

2424) Julgue o item seguinte, em relação ao Poder Executivo, ao Poder Legislativo e ao processo legislativo.

É inconstitucional lei de iniciativa parlamentar que cria conselho de representantes da sociedade civil, integrante da estrutura do Poder Legislativo, com atribuição de acompanhar ações do Poder Executivo.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2841474

CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE TO)/MPE TO/Especializado/Administração de Banco de Dados/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Processo Legislativo

2425) Acerca do Ministério Público, julgue o item a seguir.

Lei de iniciativa do governador do estado pode criar cargos no âmbito do Ministério Público estadual.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3206484

CEBRASPE (CESPE) - AJ TSE/TSE/Judiciária/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Processo Legislativo

2426) Acerca do processo legislativo e do controle de constitucionalidade, julgue o item a seguir, considerando a jurisprudência do STF.

É incompatível com a Constituição Federal de 1988 a iniciativa popular para emenda constituição estadual.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2304834

CEBRASPE (CESPE) - Proc (MP TCERJ)/TCE RJ/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Processo Legislativo

2427) Quanto aos tribunais de contas, julgue o item a seguir.

Amparada na Constituição Federal de 1988, lei estadual de iniciativa parlamentar pode prever a transposição de cargos do tribunal de contas do estado para o Poder Executivo estadual.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2400290

CEBRASPE (CESPE) - AJ 02 (TJ ES)/TJ ES/Judiciária/Comissário da Infância e da Juventude/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Processo Legislativo

2428) De acordo com a jurisprudência do STF, julgue o item a seguir.

Deputado estadual tem legitimidade para iniciar processo legislativo, por meio da apresentação de projeto de lei que preveja, para servidores públicos cujo salário-base seja de até dois salários-mínimos, o direito de receber vale-transporte.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2497993

CEBRASPE (CESPE) - Proc (PGE RR)/PGE RR/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Processo Legislativo

2429) Em relação ao processo legislativo estadual e à ação declaratória de constitucionalidade, julgue o próximo item.

Governadores somente podem editar medida provisória se houver previsão na Constituição estadual.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/1937945

CEBRASPE (CESPE) - AFCE (TCE-SC)/TCE SC/Direito/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Processo Legislativo

2430) Julgue o item subsequente, tendo em vista os termos da CF e a jurisprudência do STF.

Medida provisória não revoga lei anterior, apenas suspende seus efeitos no ordenamento jurídico, devido a seu caráter transitório e precário.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/1937949

CEBRASPE (CESPE) - AFCE (TCE-SC)/TCE SC/Direito/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Processo Legislativo

2431) Julgue o item subsequente, tendo em vista os termos da CF e a jurisprudência do STF.

O presidente da República não pode reeditar medida provisória que veicule matéria constante de outra medida provisória anteriormente rejeitada pelo Congresso Nacional. No entanto, pode valer-se de medida provisória para disciplinar matéria que tenha sido objeto de projeto de lei anteriormente rejeitado na mesma sessão legislativa.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2101874

CEBRASPE (CESPE) - Proc DF/PG DF/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Processo Legislativo

2432) A respeito dos Poderes Executivo e Judiciário, das funções essenciais à justiça, do processo legislativo e do controle de constitucionalidade, julgue o item subsequente. Nesse sentido, considere que a sigla CLDF, sempre que empregada, se refere à Câmara Legislativa do Distrito Federal.

Consoante a jurisprudência do STF, ainda que uma lei com vício de iniciativa seja sancionada pelo presidente da República, a sanção não convalidará o vício.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3440690

CEBRASPE (CESPE) - AJ (STM)/STM/Administrativa/"Sem Especialidade"/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Fiscalização Contábil, Financeira e Orçamentária

2433) Em relação à organização dos Poderes, às comissões parlamentares de inquérito (CPI) e à administração pública, julgue o item a seguir.

É quinquenal o prazo para os tribunais de contas julgarem a legalidade de ato de concessão inicial de aposentaria, reforma ou pensão, iniciando-se a contagem do prazo a partir da chegada do processo à corte de contas competente.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3075550

CEBRASPE (CESPE) - Ana Adm (TCE AC)/TCE AC/Direito/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Fiscalização Contábil, Financeira e Orçamentária

2434) Em relação à fiscalização contábil, financeira e orçamentária e à correspondente jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, julgue o item subsequente.

Os tribunais de contas, órgão sem função jurisdicional, não podem declarar a inconstitucionalidade de lei com efeitos erga omnes e vinculantes no âmbito de toda a administração pública.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3079264

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE AC)/TCE AC/Direito/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Fiscalização Contábil, Financeira e Orçamentária

2435) No que se refere à fiscalização contábil, financeira e orçamentária, julgue o item a seguir, à luz da CF e da jurisprudência do STF.

É constitucional norma de constituição estadual que estabeleça a competência do tribunal de contas para realizar exame prévio de validade de contratos firmados com o poder público.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3079273

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE AC)/TCE AC/Direito/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Fiscalização Contábil, Financeira e Orçamentária

2436) No que concerne a controle, fiscalização financeira e orçamentária, e dívida ativa, julgue o item seguinte, com base na Constituição Federal de 1988 (CF) e na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), bem como na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF).

A pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de tribunal de contas é imprescritível.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3106895

CEBRASPE (CESPE) - Ana PC (FNDE)/FNDE/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Fiscalização Contábil, Financeira e Orçamentária

2437) Considerando a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5509 e a Súmula n.º 230 do TCU, julgue o item seguinte.

É afastada a responsabilidade do prefeito sucessor se este, na impossibilidade de apresentação das contas do prefeito anterior que se encerram na sua gestão, adota medidas visando ao resguardo do patrimônio público e à instauração de tomada de contas especial.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3106897

CEBRASPE (CESPE) - Ana PC (FNDE)/FNDE/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Fiscalização Contábil, Financeira e Orçamentária

2438) Considerando a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5509 e a Súmula n.º 230 do TCU, julgue o item seguinte.

Na ausência de regra expressa para o modelo federal, os estados têm competência para suplementar o modelo constitucional de controle externo.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3198660

CEBRASPE (CESPE) - Proc (MPTC DF)/TC DF/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Fiscalização Contábil, Financeira e Orçamentária

2439) Julgue o item a seguir, a respeito da competência dos tribunais de contas e da eficácia das suas decisões, conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF).

O município prejudicado é o legitimado para a execução de crédito decorrente de multa simples aplicada pelo tribunal de conta estadual a gestores públicos municipais em decorrência da inobservância das normas de direito financeiro.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3198662

CEBRASPE (CESPE) - Proc (MPTC DF)/TC DF/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Fiscalização Contábil, Financeira e Orçamentária

2440) Julgue o item a seguir, a respeito da competência dos tribunais de contas e da eficácia das suas decisões, conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF).

Os tribunais de contas podem afastar, no caso concreto, a aplicação de lei ou ato normativo em razão de flagrante violação a dispositivo da Constituição Federal de 1988, ainda que inexista decisão do STF a respeito da matéria.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3198670

CEBRASPE (CESPE) - Proc (MPTC DF)/TC DF/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Fiscalização Contábil, Financeira e Orçamentária

2441) Julgue o item a seguir, a respeito da competência dos tribunais de contas e da eficácia das suas decisões, conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF).

O exercício estrito, pelos tribunais de contas, da competência para apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal não abrange o controle do nepotismo na administração pública.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2304836

CEBRASPE (CESPE) - Proc (MP TCERJ)/TCE RJ/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Fiscalização Contábil, Financeira e Orçamentária

2442) Quanto aos tribunais de contas, julgue o item a seguir.

Será inconstitucional norma local que estabeleça a competência do tribunal de contas para realizar exame prévio de validade de contratos firmados com o poder público.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2397453

CEBRASPE (CESPE) - AJ 02 (TJ ES)/TJ ES/Apoio Especializado/Direito/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Fiscalização Contábil, Financeira e Orçamentária

2443) A respeito dos Poderes Executivo e Legislativo, em atenção à CF e à jurisprudência do STF, julgue o item subsequente.

É inconstitucional norma de Constituição estadual que amplia as competências da Assembleia Legislativa para, além das contas do chefe do Executivo, promover o julgamento de contas dos chefes do Legislativo e do Judiciário.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2689921

CEBRASPE (CESPE) - AACE (TC DF)/TC DF/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Fiscalização Contábil, Financeira e Orçamentária

2444) Acerca das competências dos tribunais de contas, julgue o item subsecutivo.

Compete aos tribunais de contas decretar a anulação de atos e contratos de órgão jurisdicionado eivados de vícios.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - AACE (TC DF)/TC DF/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Fiscalização Contábil, Financeira e Orçamentária

2445) Acerca do Poder Executivo, das comissões parlamentares de inquérito (CPI) e da fiscalização contábil, financeira e orçamentária, julgue o item seguinte, com base na CF e no entendimento jurisprudencial do STF.

Os tribunais de contas estaduais não têm legitimidade para executar suas decisões das quais resulte imputação de débito ou multa aos agentes públicos estaduais que, por seus atos, tenham causado prejuízos a estados.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TC DF)/TC DF/Auditoria/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Fiscalização Contábil, Financeira e Orçamentária

2446) Julgue o item a seguir, referente às atribuições do presidente da República, ao controle externo e interno, ao Tribunal de Contas da União (TCU), aos órgãos do Poder Judiciário e ao Ministério Público.

É lícito ao TCU desconsiderar a pessoa jurídica com o objetivo de alcançar o patrimônio de pessoas físicas envolvidas na prática de atos lesivos ao erário.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TC DF)/TC DF/Auditoria/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Fiscalização Contábil, Financeira e Orçamentária

2447) Acerca das competências do TCDF, julgue o item seguinte, considerando, no que couber, a jurisprudência do STF.

O TCDF pode determinar aos seus jurisdicionados que procedam à sustação ou à anulação de ato ou contrato administrativo, independentemente da análise prévia da Câmara Legislativa do Distrito Federal.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TC DF)/TC DF/Auditoria/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Fiscalização Contábil, Financeira e Orçamentária

2448) Acerca das competências do TCDF, julgue o item seguinte, considerando, no que couber, a jurisprudência do STF.

A decisão do TCDF que imputa débito ou comina multa tem eficácia de título executivo, e a satisfação coercitiva desse crédito somente poderá ocorrer perante o Poder Judiciário.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TC DF)/TC DF/Especializada/Sistemas de TI/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Fiscalização Contábil, Financeira e Orçamentária

2449) No que se refere ao controle da administração pública, observadas a CF e a jurisprudência dos tribunais superiores, julgue o próximo item.

É de cinco anos o prazo para a análise, pelo tribunal de contas, da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, sendo o termo inicial a chegada do processo administrativo à respectiva corte de contas.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2716612

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TC DF)/TC DF/Especializada/Sistemas de TI/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Fiscalização Contábil, Financeira e Orçamentária

2450) No que se refere ao controle da administração pública, observadas a CF e a jurisprudência dos tribunais superiores, julgue o próximo item.

A apreciação da legalidade dos atos de admissão de pessoal, no âmbito do Distrito Federal, constitui competência do TCDF, que, na condição de órgão auxiliar do Poder Legislativo, pode ter seus atos revistos pela Câmara Legislativa do Distrito Federal.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/1937230

CEBRASPE (CESPE) - AFCE (TCE-SC)/TCE SC/Administração/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Fiscalização Contábil, Financeira e Orçamentária

2451) A respeito da organização dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, conforme a Constituição Federal de 1988 e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, julgue o item a seguir.

As normas constitucionais alusivas às competências institucionais do Tribunal de Contas da União são de observância compulsória pelas constituições dos estados-membros.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/1937929

CEBRASPE (CESPE) - AFCE (TCE-SC)/TCE SC/Direito/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Fiscalização Contábil, Financeira e Orçamentária

2452) Tendo em vista as disposições da CF, a legislação em vigor e a jurisprudência do STF, julgue o seguinte item.

Segundo o STF, é prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário baseada em decisão de tribunal de contas.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2156786

CEBRASPE (CESPE) - Proc (MP TCE-SC)/TCE SC/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Fiscalização Contábil, Financeira e Orçamentária

2453) A partir da normatização constitucional, legal e infralegal que rege a atuação do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina (TCE/SC), julgue os próximos itens.

Conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no julgamento de contas anuais dos prefeitos municipais, o parecer técnico do tribunal de contas deve prevalecer, caso a respectiva câmara de vereadores não julgue as contas no prazo de um ano, contado da entrada do processo na respectiva casa legislativa.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - Proc (MP TCE-SC)/TCE SC/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Fiscalização Contábil, Financeira e Orçamentária

2454) A partir da normatização constitucional, legal e infralegal que rege a atuação do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina (TCE/SC), julgue os próximos itens.

Conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, caso o exame inicial da regularidade de ato de concessão de aposentadoria pelo tribunal de contas estadual ocorra no prazo de cinco anos, contados da entrada do ato no tribunal, não se aplicam os princípios da ampla defesa e do contraditório.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - Proc (MP TCE-SC)/TCE SC/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Fiscalização Contábil, Financeira e Orçamentária

2455) A partir da normatização constitucional, legal e infralegal que rege a atuação do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina (TCE/SC), julgue os próximos itens.

É lícito ao gestor público recusar-se a apresentar documentação comprobatória da regular execução de gasto público solicitada por equipe de auditoria do TCE/SC, sob a alegação de estar protegida por sigilo bancário.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - Proc (MP TCE-SC)/TCE SC/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Fiscalização Contábil, Financeira e Orçamentária

2456) A partir da normatização constitucional, legal e infralegal que rege a atuação do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina (TCE/SC), julgue os próximos itens.

A identificação do denunciante constitui requisito de admissibilidade de denúncia; por conseguinte, os fatos levados ao conhecimento do TCE/SC de forma anônima não poderão ser objeto de apuração da corte de contas.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - ACP (MP TCE-SC)/TCE SC/Direito/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Fiscalização Contábil, Financeira e Orçamentária

2457) Considerando a jurisprudência do STJ e do STF no que for pertinente, julgue o item que se segue.

A câmara municipal não detém competência para rever o ato do tribunal de contas do estado que negar o registro de admissão de pessoal

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - ACP (MP TCE-SC)/TCE SC/Direito/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Fiscalização Contábil, Financeira e Orçamentária

2458) De acordo com a jurisprudência do STF sobre o processo administrativo no âmbito do tribunal de contas, julgue o item a seguir.

Em processos administrativos que tramitem nos tribunais de contas e cujo resultado possa invalidar ato que beneficiou determinado interessado, devem ser observados o contraditório e a ampla defesa, exceto quando se tratar do exame da legalidade de ato concessivo inicial de aposentadoria, reforma ou pensão.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2157807

CEBRASPE (CESPE) - ACP (MP TCE-SC)/TCE SC/Direito/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Fiscalização Contábil, Financeira e Orçamentária

2459) Considerando a jurisprudência do STJ e do STF naquilo que for pertinente, julgue o item que se segue.

O Ministério Público atuante junto a tribunal de contas não detém a prerrogativa de fazer instaurar processo legislativo concernente à sua própria organização e estruturação.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/534789

CEBRASPE (CESPE) - AG (TCE-PE) /TCE PE/Administração/2017

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Fiscalização Contábil, Financeira e Orçamentária

2460) Acerca da fiscalização contábil, financeira e orçamentária, julgue o item subsequente.

Situação hipotética: João, servidor público federal, aposentou-se em 2013. No mesmo ano, ao apreciar a legalidade do ato concessório inicial da aposentadoria, o Tribunal de Contas da União (TCU), sem o contraditório e a ampla defesa, considerou-o ilegal. **Assertiva:** A atuação do TCU foi constitucional, pois a apreciação da referida concessão dispensa a participação do aposentado.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2400437

CEBRASPE (CESPE) - AJ 02 (TJ ES)/TJ ES/Judiciária/Direito/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Poder Executivo

2461) No que diz respeito a Poder Executivo, órgãos do Poder Judiciário e organização político-administrativa, julgue o item que se segue de acordo com a jurisprudência do STF.

Governador do estado não pode reestruturar órgãos públicos por meio da edição de decreto por se tratar de matéria submetida à reserva legal.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2716624

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TC DF)/TC DF/Especializada/Sistemas de TI/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Poder Executivo

2462) Acerca da disciplina constitucional atinente aos servidores públicos e à organização da administração pública, observada a jurisprudência dos tribunais superiores, julgue o item subsequente.

É inconstitucional a delegação legislativa de poderes aos governadores dos estados e do Distrito Federal para, mediante decreto, criar cargos públicos, fixando-lhes denominações, remunerações e atribuições.

Certo

Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2156871

CEBRASPE (CESPE) - Proc (MP TCE-SC)/TCE SC/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Poder Executivo

2463) Com base no entendimento do Supremo Tribunal Federal a respeito dos Poderes Legislativo, Judiciário e Executivo, do Ministério Público e do poder constituinte, julgue o item que se segue.

A concessão do indulto pelo presidente da República é embasada em critérios de conveniência e oportunidade, estando vinculada, no entanto, à política criminal estabelecida pelo Poder Legislativo.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3599502

CEBRASPE (CESPE) - AJ (TJ PA)/TJ PA/Direito/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Disposições Gerais do Poder Judiciário

2464) Julgue o seguinte item, referente ao Poder Judiciário.

No recurso extraordinário, o recorrente deve demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, e o STF somente pode recusar o recurso por ausência de repercussão geral mediante manifestação de 2/3 de seus membros, ao passo que, no recurso especial ao STJ, exige-se a demonstração de relevância das questões de direito federal infraconstitucional, podendo o tribunal não conhecer do recurso por esse motivo por meio da manifestação de 2/3 dos membros do órgão competente para julgamento.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3007758

CEBRASPE (CESPE) - AGP (SEPLAG CE)/SEPLAG CE/Gestão de Desenvolvimento de Pessoas/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Disposições Gerais do Poder Judiciário

2465) No que concerne aos direitos humanos, em especial aos das minorias, e aos desafios na implementação das políticas públicas, julgue o item a seguir, considerando, no que couber, a jurisprudência dos tribunais superiores.

Será legítima a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas sempre que elas envolverem a realização de direitos fundamentais.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2397451

CEBRASPE (CESPE) - AJ 02 (TJ ES)/TJ ES/Apoio Especializado/Direito/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Disposições Gerais do Poder Judiciário

2466) A respeito do Poder Judiciário, consideradas a CF e a jurisprudência do STF, julgue o item seguinte.

A matéria relativa à organização e ao funcionamento dos órgãos jurisdicionais e administrativos está submetida à disciplina exclusiva da lei.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/625049

CEBRASPE (CESPE) - AJ STJ/STJ/Judiciária/"Sem Especialidade"/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Disposições Gerais do Poder Judiciário

2467) À luz da legislação e da jurisprudência dos tribunais superiores, julgue o item que se segue, acerca do Poder Judiciário e do controle de constitucionalidade.

Compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar recurso ordinário ajuizado para impugnar decisão denegatória em mandado de segurança proferida em única instância por turma recursal de juizado especial.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/625051

CEBRASPE (CESPE) - AJ STJ/STJ/Judiciária/"Sem Especialidade"/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Disposições Gerais do Poder Judiciário

2468) À luz da legislação e da jurisprudência dos tribunais superiores, julgue o item que se segue, acerca do Poder Judiciário e do controle de constitucionalidade.

Situação hipotética: Embora não tenha declarado expressamente a inconstitucionalidade de determinada lei, turma do Superior Tribunal de Justiça determinou sua não incidência parcial em determinado caso concreto. **Assertiva:** Nesse caso, fica configurada violação à cláusula de reserva de plenário.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3258626

CEBRASPE (CESPE) - AJ TRF6/TRF 6/Judiciária/Sem Especialidade/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Órgãos do Poder Judiciário

2469) Acerca do mandado de injunção, do mandado de segurança e dos Poderes Legislativo e Judiciário, julgue o item a seguir, à luz da jurisprudência do STF.

Compete exclusivamente ao STF julgar as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3546719

CEBRASPE (CESPE) - DPF/PF/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Órgãos do Poder Judiciário

2470) Julgue o item seguinte, acerca da competência da justiça federal, dos tribunais regionais federais, do STJ e do STF, bem como do conflito de competência.

A justiça federal é competente para julgar o agente do delito de tráfico internacional de drogas, independentemente de ter havido ou não ingresso efetivo da droga em território estrangeiro.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2935148

CEBRASPE (CESPE) - Proc Leg (CM Maceió)/CM Maceió/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Órgãos do Poder Judiciário

2471) No que se refere aos poderes constituídos dos municípios e aos servidores públicos municipais, julgue o item que se segue.

Por previsão constitucional, o prefeito municipal, se acusado de qualquer espécie de delito, deverá ser julgado pelo tribunal de justiça do estado onde se situa o município.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2995276

CEBRASPE (CESPE) - AJ CNJ/CNJ/Judiciária/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Órgãos do Poder Judiciário

2472) A respeito do mandado de segurança coletivo e das competências dos órgãos do Poder Judiciário e do CNJ, julgue o item que se segue.

Como órgão do Poder Judiciário, o CNJ tem a atribuição de exercer o controle de constitucionalidade.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3206485

CEBRASPE (CESPE) - AJ TSE/TSE/Judiciária/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Órgãos do Poder Judiciário

2473) Acerca da composição e das atribuições dos órgãos do Poder Judiciário, julgue o item a seguir, considerando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Após a diplomação dos candidatos eleitos à câmara de vereadores, cabe à justiça estadual processar e julgar mandado de segurança em que se discuta a ordem de convocação de suplente.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3206486

CEBRASPE (CESPE) - AJ TSE/TSE/Judiciária/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Órgãos do Poder Judiciário

2474) Acerca da composição e das atribuições dos órgãos do Poder Judiciário, julgue o item a seguir, considerando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

É obrigatória a participação da OAB na escolha dos membros dos tribunais regionais eleitorais oriundos da advocacia, dado o direito de participação da entidade no processo para a escolha dos advogados que irão concorrer à vaga, por meio de lista sêxtupla, a qual será encaminhada ao Tribunal de Justiça, que elaborará a lista tríplice.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2400438

CEBRASPE (CESPE) - AJ 02 (TJ ES)/TJ ES/Judiciária/Direito/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Órgãos do Poder Judiciário

2475) No que diz respeito a Poder Executivo, órgãos do Poder Judiciário e organização político-administrativa, julgue o item que se seguem de acordo com a jurisprudência do STF.

Compete ao Conselho Nacional de Justiça, enquanto órgão administrativo, fazer o controle da atividade administrativa, financeira ou disciplinar de todos os órgãos e de todos os juízes do Poder Judiciário nacional.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2714861

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TC DF)/TC DF/Auditoria/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Órgãos do Poder Judiciário

2476) Julgue o item a seguir, referente às atribuições do presidente da República, ao controle externo e interno, ao Tribunal de Contas da União (TCU), aos órgãos do Poder Judiciário e ao Ministério Público.

Cabe ao Supremo Tribunal Federal (STF) julgar as ações ordinárias que impugnem atos do TCU.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/1790269

CEBRASPE (CESPE) - AFCA (SEFAZ AL)/SEFAZ AL/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Órgãos do Poder Judiciário

2477) Considerando temas relacionados às funções essenciais à justiça, especialmente quanto à advocacia e à defensoria pública, julgue o item a seguir, tendo como referência o entendimento do Supremo Tribunal Federal.

A falta de notificação pessoal do réu acerca da renúncia dos únicos advogados que exerciam sua defesa técnica, ausente a nomeação de defensor dativo, gera nulidade dos atos processuais, por representar cerceamento do direito de defesa.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/1790279

CEBRASPE (CESPE) - AFCA (SEFAZ AL)/SEFAZ AL/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Órgãos do Poder Judiciário

2478) Considerando as disposições legais acerca do Poder Judiciário, além do entendimento do Supremo Tribunal Federal, julgue o item a seguir.

As turmas recursais dos juizados especiais federais possuem natureza de órgãos autárquicos do Poder Judiciário e suas decisões se submetem, em último grau de jurisdição, ao controle dos respectivos tribunais federais.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/1790280

CEBRASPE (CESPE) - AFCA (SEFAZ AL)/SEFAZ AL/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Órgãos do Poder Judiciário

2479) Considerando as disposições legais acerca do Poder Judiciário, além do entendimento do Supremo Tribunal Federal, julgue o item a seguir.

O Conselho Nacional de Justiça e o Conselho da Justiça Federal, por serem órgãos exclusivamente administrativos do Poder Judiciário, não possuem competência jurisdicional.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/1790284

CEBRASPE (CESPE) - AFCA (SEFAZ AL)/SEFAZ AL/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Órgãos do Poder Judiciário

2480) Considerando as disposições legais acerca do Poder Judiciário, além do entendimento do Supremo Tribunal Federal, julgue o item a seguir.

Para a promoção de juiz federal, pelo critério de merecimento, para o respectivo tribunal regional federal, é constitucional a vinculação da escolha presidencial ao nome que figure em lista tríplice por três vezes consecutivas ou cinco alternadas.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/616249

CEBRASPE (CESPE) - Of Tec Int (ABIN)/ABIN/Área 2/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Órgãos do Poder Judiciário

2481) Acerca das normas constitucionais aplicáveis ao regime federativo brasileiro, julgue o próximo item.

De acordo com o atual entendimento do Supremo Tribunal Federal, é vedado aos estados instituir normas que condicionem à previa autorização da assembleia legislativa a instauração de ação penal contra governador por crime comum.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3857247

CEBRASPE (CESPE) - AL (CAM DEP)/CAM DEP/Processo Legislativo e Gestão/2026

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Funções Essenciais à Justiça

2482) Acerca dos servidores públicos, dos direitos e garantias fundamentais, do Poder Legislativo e da defesa do Estado e das instituições democráticas, julgue o item que se segue, à luz da jurisprudência do STF:

O regime de subsídio admite o pagamento de gratificação pelo exercício de função de confiança a membro do Ministério Público, desde que observado o teto remuneratório constitucional, vedada a acumulação e assegurado ao agente, nessa hipótese, o direito de opção.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3258888

CEBRASPE (CESPE) - TJ TRF6/TRF 6/Administrativa/Sem Especialidade/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Funções Essenciais à Justiça

2483) À luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), julgue o item a seguir, relativo ao Poder Legislativo, aos direitos e garantias fundamentais, e às funções essenciais à justiça.

O defensor público, por exercer a advocacia dentro de suas atribuições institucionais, submete-se à disciplina prevista no Estatuto da OAB e na legislação que prevê o regime próprio da Defensoria Pública.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3258889

CEBRASPE (CESPE) - TJ TRF6/TRF 6/Administrativa/Sem Especialidade/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Funções Essenciais à Justiça

2484) À luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), julgue o item a seguir, relativo ao Poder Legislativo, aos direitos e garantias fundamentais, e às funções essenciais à justiça.

É inconstitucional a fixação do maior tempo de serviço público estadual, federal e municipal como critério de desempate em promoção funcional de membros do Ministério Público.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3258893

CEBRASPE (CESPE) - TJ TRF6/TRF 6/Administrativa/Sem Especialidade/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Funções Essenciais à Justiça

2485) À luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), julgue o item a seguir, relativo ao Poder Legislativo, aos direitos e garantias fundamentais, e às funções essenciais à justiça.

Os procuradores-gerais dos estados e do Distrito Federal devem ser escolhidos dentre os membros da carreira de procuradores, cuja seleção se dá por meio de concurso público de provas e títulos.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3271527

CEBRASPE (CESPE) - Proc Mun (Aracaju)/Pref Aracaju/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Funções Essenciais à Justiça

2486) No que diz respeito às funções essenciais à justiça, ao controle de constitucionalidade e à defesa do Estado e das instituições democráticas, julgue o seguinte item, com base na legislação vigente e na jurisprudência do STF.

A instituição de procuradorias municipais depende da escolha política autônoma de cada município, no exercício da prerrogativa de sua auto-organização, salvo se existir norma do respectivo estado que determine a criação de órgãos próprios de advocacia pública nos seus municípios.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3315019

CEBRASPE (CESPE) - AA (ANM)/ANM/Direito/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Funções Essenciais à Justiça

2487) Julgue o item seguinte, de acordo com o entendimento do STF no que se refere à Defensoria Pública, à advocacia pública e ao poder constituinte.

Ofende a autonomia administrativa da Defensoria Pública a decisão judicial que determina que o funcionamento do órgão ocorra em sistema de plantão ininterrupto de 24 horas.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3315021

CEBRASPE (CESPE) - AA (ANM)/ANM/Direito/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Funções Essenciais à Justiça

2488) Julgue o item seguinte, de acordo com o entendimento do STF no que se refere à Defensoria Pública, à advocacia pública e ao poder constituinte.

A legitimidade ativa da Defensoria Pública para propor ações coletivas está condicionada à comprovação, ao tempo do ajuizamento da demanda, de que pessoas necessitadas serão afetadas pelos resultados advindos do julgamento da causa.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE CE)/MPE CE/Direito/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Funções Essenciais à Justiça

2489) Acerca das funções essenciais à justiça e da ordem social, julgue o item a seguir, com base na CF e na jurisprudência do STF.

É inconstitucional lei estadual que restrinja a capacidade eleitoral passiva de membros do Ministério Público estadual para concorrerem à chefia da instituição.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - AJ (STM)/STM/Administrativa/"Sem Especialidade"/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Funções Essenciais à Justiça

2490) Julgue o próximo item, acerca das funções essenciais à justiça.

Ato normativo do Ministério Público estadual que disponha sobre a estrutura administrativa e as atribuições de grupo de atuação especial contra o crime organizado é inconstitucional, por usurpar a competência privativa da União para legislar sobre direito penal ou processual penal.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - Ana (CNMP)/CNMP/Apoio Técnico Especializado/Arquivologia/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Funções Essenciais à Justiça

2491) De acordo com as disposições constitucionais e com o entendimento do STF acerca da organização político-administrativa do Estado, do Poder Legislativo e das atribuições do presidente da República, julgue o próximo item.

O texto constitucional confere ao presidente da República a prerrogativa de delegar algumas de suas competências privativas ao procurador-geral da República, que, observando os limites traçados na respectiva delegação, poderá conceder indultos e comutar penas.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - Proc (PGE RR)/PGE RR/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Funções Essenciais à Justiça

2492) Acerca da justiça eleitoral, da justiça estadual e da advocacia pública, julgue o item subsequente.

Segundo o Supremo Tribunal Federal (STF), a inamovibilidade é garantia implícita dos membros da advocacia pública.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - Ana TI (DATAPREV)/DATAPREV/Advocacia/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Funções Essenciais à Justiça

2493) Julgue o item a seguir, relativo ao regime de precatórios e ao Ministério Público.

De acordo com a interpretação prevalecente acerca das funções do Ministério Público na área penal, esse órgão tanto pode reunir elementos de prova por meio de inquérito policial quanto realizar investigações criminais diretamente.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2714742

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TC DF)/TC DF/Auditoria/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Funções Essenciais à Justiça

2494) Julgue o item a seguir, a respeito da Lei Orgânica do Distrito Federal (LODF), considerando, quando cabível, o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF).

O STF declarou inconstitucional norma da LODF que instituiu a Procuradoria-Geral do Tribunal de Contas do Distrito Federal como representante judicial desta corte de contas, ao fundamento de que essa atribuição compete à Procuradoria-Geral do Distrito Federal, como órgão central do sistema jurídico do DF.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/1884151

CEBRASPE (CESPE) - DP RS/DPE RS/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Funções Essenciais à Justiça

2495) Com relação ao acesso à justiça e ao atendimento a ser prestado pela Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul (DPE/RS), julgue os itens a seguir.

Conforme entendimento do STF, a função precípua da Defensoria Pública consiste em dar efetividade e expressão concreta, inclusive mediante acesso do lesado à jurisdição do Estado, ao direito a ter direitos, mormente quando titularizado por pessoas necessitadas.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/1884156

CEBRASPE (CESPE) - DP RS/DPE RS/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Funções Essenciais à Justiça

2496) Com relação à autonomia, aos princípios institucionais e à competência dos órgãos da DPE/RS, julgue o item subsequente.

Conforme entendimento do STF, às defensorias públicas dos estados é assegurada autonomia funcional e administrativa, bem como a prerrogativa de formulação de sua própria proposta orçamentária, não podendo o chefe do Poder Executivo estadual realizar qualquer juízo de valor sobre o montante ou o impacto financeiro da proposta orçamentária apresentada pelo defensor público-geral do estado quando esta for compatível com a lei de diretrizes orçamentárias.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/1968296

CEBRASPE (CESPE) - AAAJ (DP DF)/DP DF/Direito e Legislação/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Funções Essenciais à Justiça

2497) Em relação aos direitos difusos e coletivos, julgue o item a seguir.

Segundo o entendimento predominante no Supremo Tribunal Federal, é reconhecida a legitimidade da Defensoria Pública para propor, em determinadas circunstâncias, ação civil pública em defesa de direitos difusos ou coletivos.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/1997427

CEBRASPE (CESPE) - Ana (PGE RJ)/PGE RJ/Processual/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Funções Essenciais à Justiça

2498) Julgue o item que se segue à luz da doutrina majoritária de direito constitucional e da jurisprudência atual e majoritária do STF.

Segundo o STF, os procuradores municipais integram a categoria da advocacia pública, a qual foi inserida pela CF no rol das funções essenciais à justiça.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2157805

CEBRASPE (CESPE) - ACP (MP TCE-SC)/TCE SC/Direito/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Funções Essenciais à Justiça

2499) Considerando a jurisprudência do STJ e do STF naquilo que for pertinente, julgue o item que se segue.

Os membros do Ministério Público que atuam junto ao tribunal de contas estadual estão administrativamente vinculados ao Ministério Público comum.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/1509697

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE RJ)/TCE RJ/Controle Externo/Direito/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Funções Essenciais à Justiça

2500) Com relação aos poderes da República, julgue o item a seguir.

Conforme jurisprudência do STF, procuradores de justiça estaduais podem atuar junto aos tribunais de contas estaduais em substituição a membros do Ministério Público de Contas.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/1545659

CEBRASPE (CESPE) - Proc (MPTC DF)/TC DF/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Funções Essenciais à Justiça

2501) Acerca das funções essenciais à justiça, julgue o item que se segue, à luz do entendimento do STF.

As procuradorias dos estados possuem atribuições constitucionais de atividades de consultoria jurídica e representação judicial das respectivas unidades federadas, mas apenas relativamente à administração pública direta, autárquica e fundacional.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/1545660

CEBRASPE (CESPE) - Proc (MPTC DF)/TC DF/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Funções Essenciais à Justiça

2502) Acerca das funções essenciais à justiça, julgue o item que se segue, à luz do entendimento do STF.

A criação de um órgão do Poder Legislativo distrital com atribuições de assessoramento jurídico pertencente à estrutura administrativa da câmara legislativa local que, inclusive, por ela responda judicialmente não fere o princípio da unicidade da representação judicial da Procuradoria-Geral do Distrito Federal.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/1545661

CEBRASPE (CESPE) - Proc (MPTC DF)/TC DF/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Funções Essenciais à Justiça

2503) Acerca das funções essenciais à justiça, julgue o item que se segue, à luz do entendimento do STF.

Não há exigência constitucional de o procurador-geral do estado integrar a carreira de representação judicial do ente, uma vez que o chefe do Poder Executivo possui ampla discricionariedade na escolha de seu auxiliar imediato.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/1790267

CEBRASPE (CESPE) - AFCA (SEFAZ AL)/SEFAZ AL/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Funções Essenciais à Justiça

2504) Considerando temas relacionados às funções essenciais à justiça, especialmente quanto à advocacia e à defensoria pública, julgue o item a seguir, tendo como referência o entendimento do Supremo Tribunal Federal.

O efetivo exercício do cargo de analista tributário da Receita Federal condiz com atividade advocatícia, podendo, inclusive, ser contado como tempo de prática jurídica.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/1790272

CEBRASPE (CESPE) - AFCA (SEFAZ AL)/SEFAZ AL/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Funções Essenciais à Justiça

2505) Considerando temas relacionados às funções essenciais à justiça, especialmente quanto à advocacia e à defensoria pública, julgue o item a seguir, tendo como referência o entendimento do Supremo Tribunal Federal.

É constitucional norma estadual que atribua à defensoria pública do estado a competência de defender servidores públicos civis estaduais processados administrativa, civil ou criminalmente.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/922565

CEBRASPE (CESPE) - DP DF/DP DF/2019

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Funções Essenciais à Justiça

2506) Um promotor de justiça participou de investigação criminal junto a grupo especializado de combate ao crime organizado, órgão de execução no combate à criminalidade organizada do Ministério Público. Com base nessa investigação criminal, o referido membro do *parquet* ofereceu denúncia criminal, que foi recebida pelo juízo. No decorrer da instrução desse processo criminal, outro promotor de justiça designado opinou, nas alegações finais, pela absolvição do réu.

Diante dessa situação hipotética, julgue o item a seguir.

A jurisprudência dos tribunais superiores não admite a ocorrência de opiniões colidentes manifestadas em momentos sucessivos de membros do Ministério Público por ofensa ao postulado do promotor natural.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3857250

CEBRASPE (CESPE) - AL (CAM DEP)/CAM DEP/Processo Legislativo e Gestão/2026

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Segurança Pública

2507) Acerca dos servidores públicos, dos direitos e garantias fundamentais, do Poder Legislativo e da defesa do Estado e das instituições democráticas, julgue o item que se segue, à luz da jurisprudência do STF:

As funções de apuração de infrações penais e de polícia judiciária exercidas pelo delegado de polícia são de natureza jurídica, podendo Constituição estadual enquadrar a respectiva carreira como jurídica e essencial ao Estado para todos os efeitos.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3857252

CEBRASPE (CESPE) - AL (CAM DEP)/CAM DEP/Processo Legislativo e Gestão/2026

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Segurança Pública

2508) Acerca dos servidores públicos, dos direitos e garantias fundamentais, do Poder Legislativo e da defesa do Estado e das instituições democráticas, julgue o item que se segue, à luz da jurisprudência do STF:

O regime de aposentadoria especial por exercício de atividade de risco, aplicável às carreiras policiais, não se estende aos membros do Ministério Público nem aos ocupantes de cargos no Poder Judiciário.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3447974

CEBRASPE (CESPE) - AJ (STM)/STM/Judiciária/"Sem Especialidade"/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Segurança Pública

2509) Com base nas normas constitucionais pertinentes à defesa do Estado e das instituições democráticas e à ordem social, julgue o item seguinte.

As guardas municipais podem realizar ações na área de segurança pública, como o policiamento ostensivo, e se submetem à supervisão do Ministério Público, mas não podem executar atividades próprias das polícias de investigação criminal, como as polícias civis.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3198761

CEBRASPE (CESPE) - Proc (MPTC DF)/TC DF/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Segurança Pública

2510) Acerca do tratamento constitucional da administração pública, julgue os próximos itens, considerando, no que couber, a jurisprudência do STF.

Conforme previsto na Constituição Federal de 1988, aos policiais civis e militares do DF é proibido associar-se a sindicatos e deflagrar greve.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - Del Pol (PC AL)/PC AL/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Segurança Pública

2511) Em relação às forças armadas e ao meio ambiente, julgue o item subsequente.

A Constituição Federal de 1988 define como poderes apenas o Legislativo, o Executivo e o Judiciário e, ao tratar das forças armadas, atribui-lhes funções essencialmente militares e de segurança do país, de modo que, segundo a interpretação predominante do papel delas, não lhes cabe exercer nenhum poder moderador de possíveis conflitos entre os três poderes.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - Proc (MPTC DF)/TC DF/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Segurança Pública

2512) No que diz respeito à defesa do Estado e das instituições democráticas, julgue o item a seguir, considerando o entendimento do STF.

Ao estabelecer a existência da polícia científica, incumbida das perícias criminais e médico-legais e de outras atividades técnicas congêneres, o legislador estadual pode defini-la na Constituição estadual de maneira autônoma e independente, inclusive com peritos próprios, sem necessariamente submetê-la às polícias existentes e previstas na CF, desde que isso não represente nova corporação policial sem status de órgão de segurança.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - Esp GT (TELEBRAS)/TELEBRAS/Advogado/2026

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Sistema Tributário Nacional

2513) No que se refere ao Sistema Tributário Nacional, observada a jurisprudência do STF, julgue o item seguinte.

A competência tributária para a instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é privativa da União.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - Esp GT (TELEBRAS)/TELEBRAS/Advogado/2026

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Sistema Tributário Nacional

2514) No que se refere ao Sistema Tributário Nacional, observada a jurisprudência do STF, julgue o item seguinte.

A Reforma Tributária do Consumo, estabelecida a partir da Emenda Constitucional n.º 132/2023, determinou que a imunidade tributária dos serviços de comunicação, nas modalidades de radiodifusão sonora e de sons e imagens de recepção livre e gratuita, alcança o imposto sobre bens e serviços (IBS), mas não a contribuição sobre bens e serviços (CBS).

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - AUFC (TCU)/TCU/Controle Externo/Auditoria de Tecnologia da Informação/2026

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Sistema Tributário Nacional

2515) A respeito da organização do Estado brasileiro e da repartição de competências, julgue o item a seguir.

Em razão da competência concorrente para legislar sobre direito tributário, aos estados-membros é facultado instituir, por lei, programa de renegociação, regularização fiscal ou de parcelamento de débitos de ICMS que limite a fixação de honorários sucumbenciais a percentual estabelecido em lei estadual.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2794515

CEBRASPE (CESPE) - APGIPI (INPI)/INPI/Gestão e Suporte/Direito/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Sistema Tributário Nacional

2516) Em relação a taxas, julgue o seguinte item, à luz da jurisprudência do STF.

É constitucional a taxa de renovação de funcionamento e localização municipal, desde que efetivo o exercício do poder de polícia, demonstrado pela existência de órgão e estrutura competentes para o respectivo exercício.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2794518

CEBRASPE (CESPE) - APGIPI (INPI)/INPI/Gestão e Suporte/Direito/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Sistema Tributário Nacional

2517) Em relação a taxas, julgue o seguinte item, à luz da jurisprudência do STF.

O serviço de iluminação pública não pode ser remunerado mediante taxa, uma vez que tem caráter inespecífico e indivisível.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3041256

CEBRASPE (CESPE) - Proc Mun (PGM Mossoró)/Pref Mossoró/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Sistema Tributário Nacional

2518) A respeito de impostos municipais previstos no texto constitucional, julgue o item a seguir à luz da jurisprudência dos tribunais superiores.

Segundo a jurisprudência do STF, é legítima a exigência do ITBI em momento anterior ao registro do título de transferência da propriedade do bem, a exemplo de formalização de promessa de compra e venda.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3041259

CEBRASPE (CESPE) - Proc Mun (PGM Mossoró)/Pref Mossoró/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Sistema Tributário Nacional

2519) A respeito de impostos municipais previstos no texto constitucional, julgue o item a seguir à luz da jurisprudência dos tribunais superiores.

Lei municipal que, para fins de cobrança do IPTU, delegue ao Poder Executivo municipal a avaliação individualizada de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores será constitucional se os critérios para a avaliação técnica forem fixados em lei e for assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - ERSPT (ANATEL)/ANATEL/Direito/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Sistema Tributário Nacional

2520) Acerca do Sistema Tributário Nacional, julgue o item a seguir, de acordo com a Constituição Federal de 1988, incluídas as alterações promovidas pela Emenda Constitucional n.º 132/2023 (Reforma Tributária), e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF).

É válida a cobrança de taxa de controle sobre o aproveitamento e a exploração de recursos minerários, cuja base de cálculo poderá ser a mesma prevista para o IPTU.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - ERSPT (ANATEL)/ANATEL/Direito/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Sistema Tributário Nacional

2521) Acerca do Sistema Tributário Nacional, julgue o item a seguir, de acordo com a Constituição Federal de 1988, incluídas as alterações promovidas pela Emenda Constitucional n.º 132/2023 (Reforma Tributária), e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF).

Segundo a jurisprudência do STF, a legitimidade da instituição de contribuição de intervenção no domínio econômico está condicionada à referibilidade direta entre os sujeitos passivos do tributo e o destino da arrecadação.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - APC (FUNPRESP-EXE)/FUNPRESP-EXE/Jurídica/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Sistema Tributário Nacional

2522) Com base na jurisprudência majoritária e atual do Supremo Tribunal Federal, julgue o item que se segue.

Caso seja editada, no Distrito Federal, uma lei para, durante o mesmo exercício fiscal, antecipar a data-limite de recolhimento do IPTU, é necessário observar a anterioridade anual para a entrada em vigor da referida norma.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - Esp GT (TELEBRAS)/TELEBRAS/Advogado/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Sistema Tributário Nacional

2523) Julgue o item seguinte, acerca das limitações ao poder de tributar, à luz da jurisprudência do STF.

Milita em favor da instituição de assistência social que tenha adquirido o status de imune a presunção de estarem seu patrimônio, renda e serviços vinculados às suas finalidades essenciais, cabendo à Fazenda Pública o ônus de provar que algum requisito da imunidade não esteja sendo cumprido pela entidade.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - Proc (MPTC DF)/TC DF/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Sistema Tributário Nacional

2524) No que diz respeito às limitações do poder de tributar, aos mecanismos de freios e contrapesos e ao regime de precatórios, julgue o item a seguir.

Afronta limitações constitucionais do poder de tributar lei federal que autorize, sem parâmetro legal, conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas a fixar genericamente, cobrar e executar as contribuições anuais devidas por pessoas físicas ou jurídicas, bem como as multas e os preços de serviços relacionados com suas atribuições legais que constituam receitas próprias de cada conselho.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/474322

CEBRASPE (CESPE) - Proc Mun (Fortaleza)/Pref Fortaleza/2017

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Sistema Tributário Nacional

2525) Acerca de tributação e finanças públicas, julgue o item subsequente, conforme as disposições da CF e a jurisprudência do STF.

A imunidade tributária recíproca que veda à União, aos estados, ao DF e aos municípios instituir impostos sobre o patrimônio, renda ou serviços uns dos outros é cláusula pétrea.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3661455

CEBRASPE (CESPE) - APE (TCE-RS)/TCE RS/Arquitetura/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Finanças Públicas

2526) De acordo com as disposições da CF e a jurisprudência do STF em relação à administração pública, julgue o item subsequente.

Nos casos de acumulação de cargos, empregos e funções autorizados constitucionalmente, a incidência do teto remuneratório pressupõe a consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3198759

CEBRASPE (CESPE) - Proc (MPTC DF)/TC DF/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Finanças Públicas

2527) Em relação às disposições constitucionais acerca do Distrito Federal (DF) e ao cabimento de ação direta de inconstitucionalidade (ADI) contra suas leis, julgue os itens a seguir.

Admite-se que o DF, por meio de lei distrital, estabeleça os casos em que suas disponibilidades de caixa poderão ser depositadas em instituições privadas.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2421507

CEBRASPE (CESPE) - Ana (CNMP)/CNMP/Apoio Jurídico/Direito/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Princípios Gerais da Atividade Econômica

2528) A respeito do Estado federal brasileiro, dos direitos sociais, dos servidores públicos, do processo legislativo, do Ministério Público e da ordem econômica e financeira, julgue o próximo item.

De acordo com a jurisprudência do STF, será inconstitucional lei estadual que impuser a concessionária de geração de energia

elétrica a promoção de investimentos, à custa de parcela da receita que ela aufera, com o objetivo de preservar mananciais hídricos.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2716608

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TC DF)/TC DF/Especializada/Sistemas de TI/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Princípios Gerais da Atividade Econômica

2529) Em relação à disciplina atinente à prestação de serviços públicos, julgue o item seguinte, com base na Constituição Federal de 1988 (CF) e na jurisprudência dos tribunais superiores.

Em se tratando de serviço público de transporte coletivo, a fixação de tarifas deficitárias pelo poder público enseja o pagamento de indenização ao permissionário, ainda que o termo de permissão não tenha sido precedido de procedimento licitatório.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3041238

CEBRASPE (CESPE) - Proc Mun (PGM Mossoró)/Pref Mossoró/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Políticas Urbana, Agrária e Fundiária

2530) Acerca da ordem econômica e financeira do Estado brasileiro e da política urbana, julgue o item a seguir.

Em observância ao direito fundamental à moradia, a Constituição Federal de 1988 admite a aquisição, por usucapião especial urbana, de prédio público abandonado em área urbana com notório déficit habitacional.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/474520

CEBRASPE (CESPE) - Proc Mun (Fortaleza)/Pref Fortaleza/2017

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Políticas Urbana, Agrária e Fundiária

2531) Considerando a jurisprudência majoritária e atual dos tribunais superiores, julgue o item subsequente.

Segundo o STF, a competência normativa municipal para a ocupação de espaços urbanos é mais ampla que o conteúdo aprovado no seu plano diretor. Assim, municípios com mais de vinte mil habitantes podem legislar sobre ordenamento urbano em outras leis, desde que compatíveis com diretrizes estabelecidas no plano diretor.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/1972617

CEBRASPE (CESPE) - Esp GT (TELEBRAS)/TELEBRAS/Advogado/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Ordem Social

2532) No que concerne à organização do Estado e às competências dos entes federados, julgue o item subsequente, com base na jurisprudência do STF.

É constitucional lei estadual que estabeleça prazo máximo para que os planos de saúde autorizem solicitações de exames e procedimentos cirúrgicos de seus usuários, visto que se trata de matéria relativa a direito do consumidor.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - Esp GT (TELEBRAS)/TELEBRAS/Advogado/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Ordem Social

2533) Em relação aos direitos e garantias fundamentais, julgue o item seguinte, à luz do entendimento dos tribunais superiores.

O Estado pode ser obrigado a fornecer medicamento para utilização fora da bula (off label) se houver autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária para o uso pretendido.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE CE)/MPE CE/Direito/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Educação, Cultura e Desporto

2534) A respeito da organização político-administrativa do Estado e dos Poderes Executivo e Legislativo, julgue o item subsequente, com base na CF e na jurisprudência do STF.

No âmbito da competência legislativa concorrente, os municípios podem editar lei que proíba a discussão de questões de gênero nos currículos escolares da rede pública municipal.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - Arqt e Urb (FUB)/FUB/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Educação, Cultura e Desporto

2535) Com relação a patrimônio cultural e arquitetônico, julgue o item a seguir.

Segundo a Constituição Federal de 1988, o patrimônio cultural é composto por saberes, ofícios e modos de fazer, celebrações, formas de expressão cênicas, plásticas, musicais e(ou) lúdicas; e também por lugares como mercados, feiras e santuários que abrigam práticas culturais coletivas.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - Ana Jr (TBG)/TBG/Jurídico/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Educação, Cultura e Desporto

2536) Acerca dos direitos e das garantias fundamentais, julgue o próximo item à luz das normas da CF e da jurisprudência do STF.

Dada a natureza confessional do direito, é constitucional lei estadual que estabeleça a obrigação de que escolas e bibliotecas públicas possuam um exemplar da Bíblia Sagrada.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - DP DF/DP DF/2019

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Educação, Cultura e Desporto

2537) André e Joana realizaram a pré-matrícula do filho Pedro, de três anos de idade, em creche da secretaria de educação municipal. Após meses de espera, Joana, não tendo recebido resposta a respeito da vaga na creche, procurou auxílio da

Defensoria Pública, a qual oficiou a creche, solicitando que a instituição efetuassem a matrícula da criança. Em resposta, o diretor da creche informou não haver vaga disponível; que a pré-matrícula havia sido feita junto à secretaria de educação; que o secretário o havia delegado competente para efetivar as matrículas; e, por fim, que Pedro não poderia ser matriculado — mesmo que houvesse vaga — porquanto deveria ter quatro anos completos até o dia 31 de março do ano em que ocorrer a matrícula para o ingresso na pré-escola, conforme norma do Ministério da Educação. A Defensoria Pública impetrou mandado de segurança contra a autoridade delegante, visando impugnar o ato não concessivo da matrícula de Pedro.

Com referência a essa situação hipotética, julgue o item que se segue, tendo em vista o entendimento do STF e considerando que a competência do secretário não é exclusiva.

A exigência de idade mínima de quatro anos para ingresso na educação infantil bem como a fixação da data limite de 31 de março para que a idade esteja completa são constitucionais.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/623811

CEBRASPE (CESPE) - AJ STJ/STJ/Administrativa/"Sem Especialidade"/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Educação, Cultura e Desporto

2538) A respeito dos direitos e garantias fundamentais, julgue o item que se segue, tendo como referência a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

Lei federal que previr o oferecimento, em escolas públicas, de ensino religioso de natureza confessional ferirá o princípio da laicidade do Estado.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/625044

CEBRASPE (CESPE) - AJ STJ/STJ/Judiciária/"Sem Especialidade"/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Educação, Cultura e Desporto

2539) Em relação aos direitos e às garantias fundamentais e às funções essenciais à justiça, julgue o item a seguir, considerando a jurisprudência dos tribunais superiores.

O Supremo Tribunal Federal firmou posição no sentido de que o ensino religioso nas escolas públicas deve ter caráter não confessional, sendo vedada a admissão de professores na qualidade de representantes das religiões para ministrar os cursos.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3827105

CEBRASPE (CESPE) - Esp GT (TELEBRAS)/TELEBRAS/Advogado/2026

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Controle de Constitucionalidade

2540) De acordo com a Constituição Federal de 1988 (CF) e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), julgue o item a seguir, em relação ao Poder Judiciário, ao controle de constitucionalidade, aos direitos políticos e à organização político-administrativa do Estado.

Possui eficácia *erga omnes* e efeito vinculante a decisão proferida pelo STF em recurso extraordinário em ação direta de inconstitucionalidade estadual em que seja apreciado o mérito da controvérsia.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3258637

CEBRASPE (CESPE) - AJ TRF6/TRF 6/Judiciária/Sem Especialidade/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Controle de Constitucionalidade

2541) No que se refere à administração pública e ao controle de constitucionalidade, julgue o item a seguir, de acordo com o entendimento do STF.

Os tribunais de justiça, ao realizarem o controle de constitucionalidade abstrato de legislações municipais e estaduais com base na respectiva Constituição estadual, podem utilizar, como parâmetro de controle, normas da Constituição Federal de 1988 que, apesar de consideradas de reprodução obrigatória, não estejam presentes, de forma expressa e literal, no texto da Constituição do estado-membro.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3271514

CEBRASPE (CESPE) - Proc Mun (Aracaju)/Pref Aracaju/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Controle de Constitucionalidade

2542) Acerca da Constituição, do poder constituinte, dos princípios fundamentais e dos direitos e garantias fundamentais, julgue o item a seguir com base na legislação vigente, na jurisprudência do STF e na doutrina majoritária.

A teoria de Otto Bachof acerca da existência de hierarquia entre normas da Constituição é plenamente admitida pela jurisprudência do STF, o que se confirma pela possibilidade do controle de constitucionalidade de normas oriundas do poder constituinte de primeiro grau no ordenamento jurídico pátrio.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3271529

CEBRASPE (CESPE) - Proc Mun (Aracaju)/Pref Aracaju/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Controle de Constitucionalidade

2543) No que diz respeito às funções essenciais à justiça, ao controle de constitucionalidade e à defesa do Estado e das instituições democráticas, julgue o seguinte item, com base na legislação vigente e na jurisprudência do STF.

A procuradoria jurídica municipal tem legitimidade para interpor recurso contra acórdão de tribunal de justiça proferido em representação de inconstitucionalidade.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3271531

CEBRASPE (CESPE) - Proc Mun (Aracaju)/Pref Aracaju/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Controle de Constitucionalidade

2544) No que diz respeito às funções essenciais à justiça, ao controle de constitucionalidade e à defesa do Estado e das instituições democráticas, julgue o seguinte item, com base na legislação vigente e na jurisprudência do STF.

É possível o reconhecimento de inconstitucionalidade formal no processo de reforma constituinte quando houver vício de manifestação de vontade do parlamentar pela prática de ilícitos, desde que haja a demonstração inequívoca de que, sem os votos viciados pela ilicitude, a proposição não seria aprovada.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3315016

CEBRASPE (CESPE) - AA (ANM)/ANM/Direito/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Controle de Constitucionalidade

2545) Julgue o item que se segue, a respeito de direitos e garantias fundamentais, controle de constitucionalidade e poder legislativo, conforme o disposto na Constituição Federal de 1988 (CF) e o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF).

O exercício do controle preventivo de constitucionalidade, por meio do mandado de segurança por violação material, apenas é admitido quando houver flagrante violação às cláusulas pétreas previstas no art. 60, § 4.º, da CF e desde que haja qualquer margem de dúvida ou espaço para a apreciação legítima do Poder Legislativo sobre o objeto da pretendida deliberação.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3315018

CEBRASPE (CESPE) - AA (ANM)/ANM/Direito/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Controle de Constitucionalidade

2546) Julgue o item que se segue, a respeito de direitos e garantias fundamentais, controle de constitucionalidade e poder legislativo, conforme o disposto na Constituição Federal de 1988 (CF) e o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF).

É incabível ação direta de inconstitucionalidade para questionar a validade de atos normativos de natureza secundária e cuja função seja regulamentar dispositivos infraconstitucionais.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3374003

CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE CE)/MPE CE/Direito/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Controle de Constitucionalidade

2547) Em relação ao controle de constitucionalidade e aos direitos e garantias fundamentais, julgue o item a seguir, com base na Constituição Federal de 1988 (CF) e na jurisprudência do STF.

A exigência de prévio requerimento administrativo do interessado para fins de concessão de benefício previdenciário pode ser condição para o ajuizamento de ação judicial e não viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, ainda que o entendimento da administração seja notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3374008

CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE CE)/MPE CE/Direito/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Controle de Constitucionalidade

2548) Em relação ao controle de constitucionalidade e aos direitos e garantias fundamentais, julgue o item a seguir, com base na Constituição Federal de 1988 (CF) e na jurisprudência do STF.

O efeito vinculante das decisões em controle concentrado de constitucionalidade alcança os demais órgãos do Poder Judiciário e a administração pública direta e indireta, em todas as esferas, mas não vincula o Poder Legislativo no exercício de sua função de legislar.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3606608

CEBRASPE (CESPE) - OFA (TJ PA)/TJ PA/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Controle de Constitucionalidade

2549) No que concerne ao Poder Judiciário, julgue o item que se segue, com base no disposto na CF.

A competência originária do STF abrange o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade, cujas decisões definitivas de mérito produzem eficácia contra todos e efeito vinculante relativamente aos

demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta nas esferas federal, estadual e municipal.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3079255

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE AC)/TCE AC/Direito/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Controle de Constitucionalidade

2550) A respeito dos direitos fundamentais previstos na Constituição Federal de 1988 (CF), julgue o item seguinte, com base na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF).

O STF declarou a constitucionalidade do sigilo da movimentação dos créditos destinados à realização de despesas reservadas ou confidenciais.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3198750

CEBRASPE (CESPE) - Proc (MPTC DF)/TC DF/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Controle de Constitucionalidade

2551) Em relação às disposições constitucionais acerca do Distrito Federal (DF) e ao cabimento de ação direta de inconstitucionalidade (ADI) contra suas leis, julgue os itens a seguir.

Não é cabível ADI em face de lei distrital cuja matéria seja derivada de competência legislativa municipal, entretanto podem ser impugnadas mediante ADI as leis distritais editadas pelo DF no desempenho de sua competência estadual.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3198940

CEBRASPE (CESPE) - Proc (MPTC DF)/TC DF/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Controle de Constitucionalidade

2552) Em relação aos processos nos tribunais, aos meios de impugnação das decisões judiciais, à coisa julgada, à ação civil pública e à ação de improbidade administrativa, julgue os itens seguintes, de acordo com as normas de direito processual civil e a jurisprudência dos tribunais superiores.

De acordo com a jurisprudência do STF, as decisões proferidas em sede de controle concentrado de constitucionalidade, diferentemente dos precedentes firmados em sede de repercussão geral, afetam a eficácia temporal da coisa julgada formada nas relações jurídicas tributárias de trato sucessivo.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2339369

CEBRASPE (CESPE) - Per Crim (POLC AL)/POLC AL/Direito/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Controle de Constitucionalidade

2553) Acerca do controle de constitucionalidade, observada a CF vigente e a jurisprudência do STF, julgue o item subsequente.

Conforme a jurisprudência do STF, admite-se a constitucionalidade superveniente de norma que, quando da edição, esteja eivada de inconstitucionalidade, mas que se torna válida após a mudança do parâmetro normativo constitucional.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2339371

CEBRASPE (CESPE) - Per Crim (POLC AL)/POLC AL/Direito/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Controle de Constitucionalidade

2554) Acerca do controle de constitucionalidade, observada a CF vigente e a jurisprudência do STF, julgue o item subsequente.

Segundo a jurisprudência do STF, para ser considerada de âmbito nacional, para fins de legitimidade ativa para a propositura de ações de controle abstrato de constitucionalidade, a entidade de classe deve ter associados, em, pelos menos, nove estados da Federação.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2367837

CEBRASPE (CESPE) - Prom Jus (MPE SC)/MPE SC/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Controle de Constitucionalidade

2555) A respeito do princípio republicano, da hermenêutica constitucional, das súmulas vinculantes e das limitações ao poder constituinte, julgue o item a seguir.

Na interpretação jurisprudencial da Constituição Federal de 1988 (CF), os tribunais decidem sempre diante de um conflito real de pretensões, que deve ser posto em juízo de acordo com as normas processuais apropriadas.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2397447

CEBRASPE (CESPE) - AJ 02 (TJ ES)/TJ ES/Apoio Especializado/Direito/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Controle de Constitucionalidade

2556) A respeito do Poder Judiciário, consideradas a CF e a jurisprudência do STF, julgue o item seguinte.

No âmbito de ação direta de inconstitucionalidade, formalizada perante tribunal de justiça, é válida a impugnação de ato estatal editado anteriormente à vigência do parâmetro constitucional supostamente violado.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2397448

CEBRASPE (CESPE) - AJ 02 (TJ ES)/TJ ES/Apoio Especializado/Direito/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Controle de Constitucionalidade

2557) A respeito do Poder Judiciário, consideradas a CF e a jurisprudência do STF, julgue o item seguinte.

Os tribunais de justiça podem exercer controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais, utilizando como parâmetro normas da CF, desde que se trate de normas de reprodução obrigatória pelos estados, seja por meio da técnica da transposição, seja por meio de remissão.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2400293

CEBRASPE (CESPE) - AJ 02 (TJ ES)/TJ ES/Judiciária/Comissário da Infância e da Juventude/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Controle de Constitucionalidade

2558) De acordo com a jurisprudência do STF, julgue o item a seguir.

Não se submete ao controle jurisdicional a interpretação quanto ao sentido de normas meramente regimentais de qualquer das casas do Poder Legislativo.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2400434

CEBRASPE (CESPE) - AJ 02 (TJ ES)/TJ ES/Judiciária/Direito/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Controle de Constitucionalidade

2559) De acordo com a jurisprudência do STF no que tange a funções essenciais à justiça e aos Poderes Legislativo e Judiciário, julgue o item a seguir.

A ação direta de inconstitucionalidade não pode ser utilizada para inviabilizar a aprovação de projetos de lei.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2716618

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TC DF)/TC DF/Especializada/Sistemas de TI/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Controle de Constitucionalidade

2560) No que concerne ao controle de constitucionalidade e ao poder constituinte, julgue o item a seguir, conforme a jurisprudência do STF.

A revogação posterior da norma legal impugnada por meio de ação direta de inconstitucionalidade, assim como a alteração posterior da norma constitucional indicada como parâmetro de controle de constitucionalidade revelam hipóteses de perda de objeto da ação de controle concentrado.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2716620

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TC DF)/TC DF/Especializada/Sistemas de TI/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Controle de Constitucionalidade

2561) No que concerne ao controle de constitucionalidade e ao poder constituinte, julgue o item a seguir, conforme a jurisprudência do STF.

A fungibilidade das ações de controle concentrado é restrita, não se admitindo, por exemplo, a conversão de ação direta de inconstitucionalidade (ADI) em arguição de descumprimento de preceito fundamental (ADPF), visto que esta última possui requisitos específicos, a exemplo da subsidiariedade.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/1972608

CEBRASPE (CESPE) - Esp GT (TELEBRAS)/TELEBRAS/Advogado/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Controle de Constitucionalidade

2562) A respeito do controle de constitucionalidade, julgue o item a seguir, com base na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF).

Lei municipal somente pode ser impugnada por meio de ação direta de inconstitucionalidade se tiver como parâmetro de controle norma de constituição estadual.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/1972610

CEBRASPE (CESPE) - Esp GT (TELEBRAS)/TELEBRAS/Advogado/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Controle de Constitucionalidade

2563) A respeito do controle de constitucionalidade, julgue o item a seguir, com base na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF).

Não cabe ação direta de inconstitucionalidade perante o tribunal de justiça contra lei municipal que viole lei orgânica municipal.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2150756

CEBRASPE (CESPE) - Aud Est (SECONT ES)/SECONT ES/Administração/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Controle de Constitucionalidade

2564) No que diz respeito ao controle de constitucionalidade, julgue o seguinte item.

A declaração incidental de inconstitucionalidade de lei pode constituir a causa de pedir de uma ação popular.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/1705235

CEBRASPE (CESPE) - AJ (PGDF)/PG DF/Direito e Legislação/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Controle de Constitucionalidade

2565) A Câmara Legislativa do Distrito Federal aprovou projeto de lei que obrigava as empresas concessionárias prestadoras de serviços de telefonia fixa a individualizar determinadas informações nas faturas de consumo. Esse projeto de lei foi sancionado pelo governador, porém, um ano depois, ele decidiu questionar a constitucionalidade da lei.

Considerando essa situação hipotética, julgue o item a seguir, à luz do entendimento do STF.

O governador poderá questionar a constitucionalidade da lei distrital em questão, apesar de não ter vetado o respectivo projeto de lei.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/1790262

CEBRASPE (CESPE) - AFCA (SEFAZ AL)/SEFAZ AL/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Controle de Constitucionalidade

2566) Acerca das decisões do Supremo Tribunal Federal com efeitos vinculantes e temas correlatos, julgue o item a seguir.

Nas hipóteses de declaração de inconstitucionalidade em controle difuso de modelos legais idênticos, o efeito vinculante deve limitar-se à parte dispositiva da decisão, sendo irrelevantes os seus próprios efeitos determinantes.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - AFCA (SEFAZ AL)/SEFAZ AL/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Controle de Constitucionalidade

2567) Acerca das decisões do Supremo Tribunal Federal com efeitos vinculantes e temas correlatos, julgue o item a seguir.

O efeito vinculante e a eficácia contra todos submetem os órgãos do Poder Legislativo, que, a partir da publicação do acórdão, ficam impedidos de editar novas produções legislativas de matérias retratadas na lei anteriormente declarada inconstitucional.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - Of Tec Int (ABIN)/ABIN/Área 2/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Controle de Constitucionalidade

2568) No que se refere ao controle de constitucionalidade, julgue o item subsequente.

A decisão de órgão fracionário de tribunal de justiça que deixa de aplicar lei por motivo de inconstitucionalidade não precisa observar a regra da reserva de plenário, caso se baseie em jurisprudência consolidada do plenário do Supremo Tribunal Federal.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - AJ STJ/STJ/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Controle de Constitucionalidade

2569) A respeito do poder constituinte, do controle de constitucionalidade e da organização dos poderes, julgue o item que se segue.

Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, é possível que o legislador edite lei com idêntico conteúdo ao de outra que anteriormente tenha sido declarada inconstitucional em controle abstrato de constitucionalidade.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - AL (CAM DEP)/CAM DEP/Processo Legislativo e Gestão/2026

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Simetria Constitucional

2570) A respeito das funções essenciais à justiça e do Poder Legislativo, julgue o item seguinte, de acordo com a jurisprudência do STF:

A norma constitucional referente à definição sobre a possibilidade de reeleição dos membros da mesa diretora da casa legislativa não é de reprodução obrigatória, cabendo aos estados e ao Distrito Federal disciplinar a matéria no exercício de sua autonomia político-administrativa, vedada, contudo, mais de uma reeleição ou recondução consecutiva para o mesmo cargo na mesma legislatura ou na subsequente.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - Proc Jur (Andradina)/Pref Andradina/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Simetria Constitucional

2571) Julgue o item a seguir, conforme as disposições da Lei Orgânica do Município de Andradina.

A competência para julgar o prefeito por eventual crime de responsabilidade é da Câmara Municipal.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2777806

CEBRASPE (CESPE) - Aud Est (CGE RJ)/CGE RJ/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Simetria Constitucional

2572) A respeito de direitos e deveres individuais e coletivos, estados, servidores públicos, competências do Supremo Tribunal Federal (STF) e fiscalização contábil, financeira e orçamentária, julgue o item seguinte, considerando a jurisprudência do STF.

É vedada a ampliação, em Constituição estadual, do rol de autoridades sujeitas à fiscalização do Poder Legislativo.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2304829

CEBRASPE (CESPE) - Proc (MP TCERJ)/TCE RJ/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Simetria Constitucional

2573) Quanto aos tribunais de contas, julgue o item a seguir.

Para garantir o princípio da simetria preconizado pela Constituição Federal de 1988, na composição do tribunal de contas estadual, quatro dos sete conselheiros devem ser escolhidos pela assembleia legislativa, e os três restantes, pelo chefe do Poder Executivo estadual, que indicará um entre auditores, outro entre membros do Ministério Público e um terceiro de sua livre escolha.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2397444

CEBRASPE (CESPE) - AJ 02 (TJ ES)/TJ ES/Apoio Especializado/Direito/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Simetria Constitucional

2574) No que concerne aos direitos e garantias fundamentais e à aplicabilidade das normas constitucionais, observadas a Constituição Federal de 1988 (CF) e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), julgue o item a seguir.

As normas da CF alusivas aos direitos fundamentais, assim como as normas do preâmbulo do texto constitucional, são preceitos de reprodução obrigatória nas Constituições estaduais.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/1937942

CEBRASPE (CESPE) - AFCE (TCE-SC)/TCE SC/Direito/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre Simetria Constitucional

2575) Considerando os termos da CF e a jurisprudência do STF, julgue o item a seguir.

Em decorrência do princípio da simetria, a Constituição estadual deve estabelecer sanção para afastamento de governador ou de vice-governador do estado sem a devida licença da assembleia legislativa.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - TJ TRF6/TRF 6/Administrativa/Sem Especialidade/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores Sobre Outros Assuntos em Matéria Constitucional

2576) No que se refere à administração pública, ao Poder Executivo, ao Poder Legislativo e à organização do Estado, julgue o item a seguir, de acordo com o STF.

A denúncia, pelo presidente da República, de tratados internacionais aprovados pelo Congresso Nacional produz efeitos no ordenamento jurídico interno independentemente da sua aprovação pelo Congresso.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - Proc Mun (Aracaju)/Pref Aracaju/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores Sobre Outros Assuntos em Matéria Constitucional

2577) No que diz respeito às funções essenciais à justiça, ao controle de constitucionalidade e à defesa do Estado e das instituições democráticas, julgue o seguinte item, com base na legislação vigente e na jurisprudência do STF.

No sistema de freios e contrapesos, a missão institucional das Forças Armadas na defesa da pátria, na garantia dos poderes constitucionais e na garantia da lei e da ordem é compatível com o exercício de poder moderador entre os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - Proc Leg (CM Maceió)/CM Maceió/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores Sobre Outros Assuntos em Matéria Constitucional

2578) Com base no texto constitucional e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), julgue o item subsequente, relativo ao meio ambiente.

Segundo o STF, a livre iniciativa é um meio para atingir os objetivos fundamentais da República, inclusive a tutela e preservação do meio ambiente para as presentes e futuras gerações.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE AC)/TCE AC/Direito/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores Sobre Outros Assuntos em Matéria Constitucional

2579) A respeito dos direitos fundamentais previstos na Constituição Federal de 1988 (CF), julgue o item seguinte, com base na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF).

A proteção constitucional aos direitos dos povos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam independe da existência de um marco temporal em 5 de outubro de 1988 ou da configuração do renitente esbulho, como conflito físico ou controvérsia judicial persistente à data da promulgação da CF.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - Prom Jus (MPE SC)/MPE SC/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores Sobre Outros Assuntos em Matéria Constitucional

2580) Relativamente ao controle difuso de constitucionalidade, aos efeitos da decisão de inconstitucionalidade, à arguição de descumprimento de preceito fundamental (ADPF) e ao controle de convencionalidade, julgue o item subsequente.

Tratados internacionais sobre direitos humanos que não hajam atingido, no Congresso Nacional, o quórum de aprovação aplicável às emendas constitucionais podem ser objeto de controle difuso de convencionalidade, dado seu *status* supralegal.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2397452

CEBRASPE (CESPE) - AJ 02 (TJ ES)/TJ ES/Apoio Especializado/Direito/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Jurisprudência dos Tribunais Superiores Sobre Outros Assuntos em Matéria Constitucional

2581) A respeito dos Poderes Executivo e Legislativo, em atenção à CF e à jurisprudência do STF, julgue o item subsequente.

O preceito inserido na CF, segundo o qual é vedada, dentro da mesma legislatura, a recondução para os cargos diretivos do Poder Legislativo, não é de reprodução obrigatória pelas Constituições estaduais.

Certo
Errado

Gabarito: Certo
